

행정처분의 기준(제35조 관련)

위반사항	근거법조문	행정처분 기준	
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법에 따른 허가·지정을 받거나 승인을 받은 경우	법 제33조 제1항제1호	허가·지정 또는 승인의 취소	
2. 천재지변이나 그 밖에 사업 시행자의 파산 등 사업시행자의 재무구조 악화 등으로 인하여 개발사업의 계속적인 시행이 불가능하게 된 경우 (「항만법」 제4조에 따른 중앙항만정책심의회 의 심의를 거쳐 사업의 지속 전망이 없는 것으로 인정되는 경우에 한정한다)	법 제33조 제1항제2호	허가·지정 또는 승인의 취소	
3. 법 제13조의2제2항을 위반하여 선수금을 받은 경우	법 제33조 제1항제3호	1차 처분	2차 처분
		시정 명령	공사 중지 명령

비고

- 위 표의 제3호에 따른 1차 처분은 처음 위반행위가 적발되었을 때의 처분을 말하고, 2차 처분은 1차 처분 시 위반행위의 시정을 명령한 기간 내에 위반행위가 시정되지 않았을 때의 처분을 말한다.
- 위 표의 제3호에 따른 공사 중지 명령의 기간은 다음 각 목의 구분에 따른다.
 - 시정 명령에 따른 선수금 승인 신청에 대해 해양수산부장관이 승인한 경우: 공사 중지 명령에 명시된 공사중지일부터 해당 승인일까지
 - 시정 명령에 따른 선수금 승인 신청에 대해 해양수산부장관이 승인하지 않은 경우: 공사 중지 명령에 명시된 공사중지일부터 사업시행자가 선수금을 반환하는 날까지